



RÉSUMÉ — L'ESSENTIEL EN 5 POINTS

- ☒ 1. Un acompte de 50 % est requis pour confirmer la réservation. Le solde est payable à la livraison des fichiers.
- ☒ 2. Les photos et vidéos sont livrées dans un délai de 5 jours ouvrables via un lien de téléchargement sécurisé.
- ☒ 3. Une révision légère est incluse.
- ☒ 4. Annulation sans frais avec un préavis minimal de 72 h.
- ☒ 5. Les conditions complètes sont jointes plus bas. En signant ou en virant l'acompte, vous les acceptez intégralement.

1. POLITIQUE D'ANNULATION

72 h ou plus avant le vol : Annulation sans frais. L'acompte est entièrement remboursé.

Entre 24 h et 72 h avant le vol : 50 % du montant total est retenu. L'acompte n'est pas remboursable.

Moins de 24 h ou non-présentation : 100 % du montant total est exigible et facturé.

Annulation par écrit obligatoire : Toute annulation doit être confirmée par écrit (courriel ou texto). La date et l'heure de réception par CapturAir font foi.

Conditions météo défavorables : Le vol est reporté sans frais si les conditions ne permettent pas un vol sécuritaire (visibilité < 3 milles marins, vents hors limites, orages, givre ou précipitations actives). La décision appartient exclusivement au pilote de CapturAir.

2. CONDITIONS DE PAIEMENT

Acompte : 50 % du montant total est exigible à la confirmation de la soumission.

Solde : Le solde (50 %) est dû à la livraison des fichiers finaux.

Modes acceptés : Virement Interac : 514 446-6078 ou facture@capturair.com. Chèque, comptant ou carte de crédit.

3. LIVRAISON DES FICHIERS

Délai standard : Fichiers finaux livrés dans les 5 jours ouvrables suivant la date du vol.

Format de livraison : Lien de téléchargement sécurisé (WeTransfer ou équivalent) dans les formats suivants :

- Photos : JPEG haute résolution (minimum 4 000 x 3 000 px)
- Vidéos : MP4 (H.264, minimum 1080p — 4K si précisé dans la soumission)
- Retouches légères incluses : correction colorimétrique, exposition, horizon

Fichiers RAW : Les fichiers originaux (RAW, DNG) ne font pas partie de la livraison.

Nombre de fichiers : Précisé dans la soumission. À défaut de mention explicite, laissé à la discrétion professionnelle de CapturAir.

Durée d'accès : Le lien de téléchargement est actif 30 jours.

Révisions : Une (1) ronde de retouches légères incluse dans les 5 jours ouvrables. Toute demande supplémentaire : 95 \$/h.

Délai de contestation : Toute demande de correction doit être formulée par écrit dans les 48 h suivant la réception. Passé ce délai, la livraison est réputée acceptée (C.c.Q., art. 1734).

Personnes identifiées : Floutage préventif effectué lors de la post-production. Toute correction demandée après 48 h : 95 \$/h.

4. PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE ET DROITS D'AUTEUR

Propriété : Toutes les images et vidéos demeurent la propriété intellectuelle de CapturAir jusqu'au paiement complet (Loi sur le droit d'auteur, L.R.C. 1985, c. C-42).

Licence client : À réception du paiement complet, le client obtient une licence d'utilisation non exclusive et non transférable pour les usages convenus dans la soumission.

Revente interdite : Le client ne peut revendre ou céder les fichiers à des tiers sans consentement écrit préalable de CapturAir.

Portfolio CapturAir (voir Note 1) : Les photos et vidéos peuvent être utilisées par CapturAir à des fins promotionnelles. Votre propriété ne sera jamais identifiée par son adresse sans votre accord.

5. QUALITÉ, SATISFACTION ET CRITÈRES ESTHÉTIQUES

Critères subjectifs : CapturAir applique son jugement professionnel. Aucune réclamation ne peut être fondée sur des critères esthétiques non spécifiés par écrit dans la soumission.

Approbation du style : Exigences stylistiques précises à communiquer par écrit avant le vol. Toute reprise pour motif esthétique non précisé : 95 \$/h.

Conditions hors contrôle : CapturAir ne peut être tenu responsable des limitations liées à la météo, la luminosité, les restrictions d'espace aérien ou les obstacles physiques.

6. RÉGLEMENTATION ET SÉCURITÉ

Conformité : Tous les vols sont effectués conformément aux réglementations de Transports Canada (RRAC, Partie IX). CapturAir détient le certificat de pilote — Opérations Avancées.

Zones et sécurité : CapturAir se réserve le droit de refuser ou d'interrompre tout vol si les conditions réglementaires ou de sécurité ne sont pas réunies, sans pénalité.

Autorisations client : Le client est responsable d'obtenir les autorisations requises sur les propriétés privées avant le vol. Tout report ou annulation causé par une autorisation manquante au moment de l'intervention est traité selon la politique d'annulation de la Section 1.

Assurance : CapturAir détient une assurance responsabilité civile couvrant les opérations drone commerciales.

7. RESPONSABILITÉ LIMITÉE

Plafond : En cas de manquement imputable à CapturAir, la responsabilité est limitée au montant total facturé pour la prestation concernée.

Force majeure : CapturAir ne peut être tenu responsable des retards ou annulations causés par des événements hors de son contrôle (météo extrême, bris d'équipement, maladie du pilote, restrictions aériennes imprévues, etc.).

Dommages indirects : CapturAir n'est pas responsable des dommages indirects, pertes de profits ou préjudices consécutifs.

Incident drone : En cas d'incident, la responsabilité est couverte par l'assurance RC commerciale. Elle est exclue pour tout incident causé par une information erronée fournie par le client.

8. DROIT À L'IMAGE, VIE PRIVÉE ET CONSENTEMENT

Consentement du client : En confirmant la soumission (signature, virement ou courriel), le client :

- Consent à la captation aérienne par drone de sa propriété par CapturAir, incluant le décollage, l'atterrissage et la manipulation de l'équipement depuis celle-ci ;
- Confirme être le propriétaire de la propriété concernée ou un mandataire dûment autorisé par celui-ci ; dans le cas d'un mandataire (courtier immobilier ou autre), le client garantit détenir l'autorisation du propriétaire couvrant la captation aérienne ainsi que le décollage et l'atterrissage sur la propriété, s'engage à en fournir la preuve écrite sur demande, et tient CapturAir indemne de toute réclamation du propriétaire découlant d'une autorisation manquante ou insuffisante ;
- Autorise l'utilisation des images dans le portfolio CapturAir (voir Note 1), sauf opposition écrite avant la signature ;
- Prend acte que des propriétés voisines peuvent apparaître dans les images.

Protection des tiers : CapturAir s'engage à flouter toute personne identifiable non participante et à ne jamais publier d'images permettant d'identifier une personne tierce sans son consentement.

Usage des images par le client : Le client est seul responsable de l'usage des images livrées et s'engage à obtenir le consentement de toute personne identifiable avant toute utilisation publique (C.c.Q., art. 35-36).

9. CONFIDENTIALITÉ

Engagement : CapturAir s'engage à traiter comme confidentielles toutes informations sensibles portées à sa connaissance lors de la prestation, sauf obligation légale de divulgation.

Sous-traitance : CapturAir peut confier l'exécution à un sous-traitant qualifié et certifié par Transports Canada, sous son entière responsabilité.

10. DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Juridiction : Ces conditions sont régies par les lois de la Province de Québec et le Code civil du Québec.

Litige : Les parties s'engagent à résoudre tout différend à l'amiable dans les 30 jours suivant la notification, avant toute procédure judiciaire. À défaut, le litige sera soumis aux tribunaux du district de Joliette, Québec.

Acceptation : La signature de la soumission ou le versement de l'acompte vaut acceptation intégrale des présentes conditions (C.c.Q., art. 1386).

Mise à jour : CapturAir se réserve le droit de mettre à jour ces conditions. Les conditions en vigueur au moment de la signature s'appliquent.

 **NOTE 1 — QU'EST-CE QU'UN PORTFOLIO ?** *Un portfolio est la vitrine professionnelle de CapturAir (site web capturair.com, Facebook, Instagram, matériel promotionnel). Votre adresse complète ne sera jamais publiée sans votre accord explicite. Pour vous opposer, indiquez-le par écrit avant de signer. Sans opposition écrite, l'utilisation est autorisée.*

ACCEPTATION DES CONDITIONS

Je confirme avoir reçu, lu et accepté les présentes conditions générales de service de CapturAir.

Adresse de la propriété concernée : _____

CLIENT

Nom imprimé : _____

Signature : _____

Date : _____

CAPTURAIR

Nom imprimé : _____

Signature : _____

Date : _____